

PODER LEGISLATIVO

CONGRESO DE LA REPÚBLICA

LEY Nº 28867

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

POR CUANTO:

El Congreso de la República
ha dado la Ley siguiente:

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA;
Ha dado la Ley siguiente:

**LEY QUE MODIFICA EL ARTÍCULO 323º
DEL CÓDIGO PENAL**

Artículo único.- Objeto de la Ley
Modifícase el artículo 323º del Código Penal, cuyo
texto en lo sucesivo será el siguiente:

"DISCRIMINACIÓN

Artículo 323º.- El que, por sí o mediante terceros,
discrimina a una o más personas o grupo de personas,
o incita o promueve en forma pública actos
discriminatorios, por motivo racial, religioso, sexual,
de factor genético, filiación, edad, discapacidad, idioma,
identidad étnica y cultural, indumentaria, opinión política
o de cualquier índole, o condición económica, con el
objeto de anular o menoscabar el reconocimiento,
goce o ejercicio de los derechos de la persona, será
reprimido con pena privativa de libertad no menor de
dos años, ni mayor de tres o con prestación de
servicios a la comunidad de sesenta a ciento veinte
jornadas.

Si el agente es funcionario o servidor público la
pena será no menor de dos, ni mayor de cuatro años
e inhabilitación conforme al inciso 2) del artículo 36º.

La misma pena privativa de libertad se impondrá si la
discriminación se ha materializado mediante actos de
violencia física o mental."

Comuníquese al señor Presidente de la República
para su promulgación.

En Lima, a los diecinueve días del mes de julio de dos
mil seis.

MARCIAL AYAIPOMA ALVARADO
Presidente del Congreso de la República

FAUSTO ALVARADO DODERO
Primer Vicepresidente del Congreso de la República

AL SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL
DE LA REPÚBLICA

POR TANTO:

Mando se publique y cumpla.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los ocho
días del mes de agosto del año dos mil seis.

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República

JORGE DEL CASTILLO GÁLVEZ
Presidente del Consejo de Ministros

00868-1

LEY Nº 28868

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

POR CUANTO:

El Congreso de la República
ha dado la Ley siguiente:

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA;
Hado dado la Ley siguiente:

**LEY QUE FACULTA AL MINISTERIO
DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO
A TIPIFICAR INFRACCIONES POR VÍA
REGLAMENTARIA EN MATERIA DE
PRESTACIÓN DE SERVICIOS TURÍSTICOS
Y CALIFICACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS
DE HOSPEDAJE Y ESTABLECE
LAS SANCIONES APLICABLES**

Artículo 1º.- Autorización al MINCETUR
Autorízase al Ministerio de Comercio Exterior y
Turismo - MINCETUR a lo siguiente:

1. Tipificar, mediante decreto supremo refrendado por el Titular del Sector, las infracciones en las que incurran los Prestadores de Servicios Turísticos a los que se refiere el artículo 17º de la Ley Nº 26961, Ley para el Desarrollo de la Actividad Turística y sus ampliaciones; así como los Calificadores de Establecimientos de Hospedaje.
2. Establecer las sanciones aplicables a los Prestadores de Servicios Turísticos y a los Calificadores de Establecimientos de Hospedaje, referidos en el numeral precedente.

Artículo 2º.- Clasificación de las infracciones
Las infracciones que tipifique el MINCETUR en virtud de la autorización otorgada en el artículo 1º de la presente Ley, se clasifican en:

1. Leves.
2. Graves.
3. Muy Graves.

Artículo 3º.- Sanciones
Las sanciones aplicables a los Prestadores de Servicios Turísticos y a los Calificadores de Establecimientos de Hospedaje que infrinjan las normas que regulan la actividad turística son las siguientes:

1. Amonestación
2. Multa no menor a 0.5 UIT ni mayor a 10 UIT, según la escala de infracciones que el MINCETUR apruebe mediante decreto supremo refrendado por el Titular del Sector.
3. Suspensión de hasta 1 año de la autorización para desarrollar actividades turísticas.
4. Suspensión de hasta 1 año de la concesión para la explotación de aguas minero medicinales con fines turísticos.
5. Suspensión de hasta 1 año de la designación de Calificador de Establecimientos de Hospedaje.
6. Cancelación de la autorización para desarrollar actividades turísticas.
7. Cancelación del certificado de clasificación y/o categorización de establecimiento de hospedaje.
8. Cancelación del certificado de categorización y/o calificación de restaurante.
9. Cancelación del certificado de calificación de prestador de servicios turísticos de la empresa de transporte turístico.
10. Cancelación del carné de guía de turismo.
11. Cancelación del certificado de conductor o de operador de canotaje.

12. Cancelación de la certificación ambiental otorgada a los prestadores de servicios turísticos.
13. Cancelación de la concesión para la explotación de aguas minero medicinales con fines turísticos.
14. Cancelación de la designación de Calificador de Establecimientos de Hospedaje.

Artículo 4°.- Autoridad competente

- 4.1 Salvo lo dispuesto en la Disposición Transitoria Única de la presente Ley, las Direcciones Regionales de Comercio Exterior y Turismo de los gobiernos regionales son las autoridades competentes para la aplicación de las sanciones establecidas en el artículo 3° de la presente Ley, respecto de los Prestadores de Servicios Turísticos de sus respectivas Regiones.
- 4.2 El MINCETUR es la autoridad competente para la aplicación de las sanciones establecidas en el artículo 3° de la presente Ley respecto de los Calificadores de Establecimientos de Hospedaje a nivel nacional.

Artículo 5°.- Medidas correctivas

Sin perjuicio de las sanciones administrativas previstas en el artículo 3° de la presente Ley, la autoridad competente podrá imponer a los Prestadores de Servicios Turísticos que incurran en alguna infracción una o más de las siguientes medidas correctivas:

1. Modificación de clase, categoría o calificación otorgada.
2. Cierre temporal del establecimiento.

Artículo 6°.- Del procedimiento administrativo sancionador

El procedimiento administrativo sancionador destinado a la aplicación de las sanciones a las que se refiere la presente Ley, se rige por lo dispuesto en la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444.

Artículo 7°.- De los recursos

Los recursos generados por concepto de multas constituyen recursos directamente recaudados de la autoridad competente que las aplique y sólo podrán ser destinados al desarrollo de la actividad turística de la jurisdicción correspondiente.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

ÚNICA.- El MINCETUR es la autoridad competente para la aplicación de las sanciones establecidas en el artículo 3° de la presente Ley, según corresponda, respecto de los Prestadores de Servicios Turísticos de los Gobiernos Regionales cuyas Direcciones Regionales de Comercio Exterior y Turismo no hayan cumplido con el proceso de acreditación establecido en la Ley N° 28273, Ley del Sistema de Acreditación de los Gobiernos Regionales y Locales, su Reglamento y normas complementarias.

Comuníquese al señor Presidente de la República para su promulgación.

En Lima, a los diecinueve días del mes de julio de dos mil seis.

MARCIAL AYAIPOMA ALVARADO
Presidente del Congreso de la República

FAUSTO ALVARADO DODERO
Primer Vicepresidente del Congreso de la República

AL SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA

POR TANTO:

Mando se publique y cumpla.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los ocho días del mes de agosto del año dos mil seis.

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República

JORGE DEL CASTILLO GÁLVEZ
Presidente del Consejo de Ministros

00868-2

PODER EJECUTIVO**DEFENSA****Autorizan ingreso al territorio de la República de personal militar de EE.UU., Argentina, Ecuador, Brasil y Colombia****RESOLUCIÓN SUPREMA
N° 323-2006-DE/SG**

Lima, 3 de agosto de 2006

CONSIDERANDO:

Que, con Facsímil (DGS) N° 631, de fecha 23 de junio de 2006, el Director General para Asuntos de Seguridad y Defensa del Ministerio de Relaciones Exteriores, solicita se expida la autorización para el ingreso de personal militar de los Estados Unidos de América, sin armas de guerra;

Que, personal militar americano realizará reuniones oficiales con personal de la Marina de Guerra del Perú, en las ciudades de Lima e Iquitos;

Que, el artículo 5° de la Ley N° 27856 - Ley de requisitos para la Autorización y Consentimiento para el ingreso de Tropas Extranjeras en el Territorio de la República, establece que la autorización de ingreso al territorio peruano del personal militar extranjero sin armas de guerra por razones protocolares, de asistencia cívica, actividades académicas, de entrenamiento o similares debe ser otorgada mediante Resolución Suprema, en la que se debe especificar los motivos, la identificación del personal militar, la relación de equipos transeúntes y el tiempo de permanencia en el territorio peruano;

De conformidad con la Ley N° 27856;

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Autorizar el ingreso al territorio de la República de personal militar de los Estados Unidos de América, cuyos nombres se indican en el anexo que forma parte de la presente Resolución, del 20 al 24 de agosto de 2006, para realizar unas reuniones oficiales con personal de la Marina de Guerra del Perú en las ciudades de Lima e Iquitos.

Artículo 2°.- El Ministerio de Defensa dará cuenta del contenido de la presente Resolución Suprema a la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Inteligencia, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas del Congreso de la República, en el plazo de 24 horas de su expedición.

Artículo 3°.- El Ministerio de Defensa queda facultado para variar la fecha de inicio y término de la autorización a la que se refiere el artículo 1°, sin exceder el total de días autorizados.

Artículo 4°.- La presente Resolución Suprema será refrendada por el Presidente del Consejo de Ministros, el Ministro de Defensa y el Ministro de Relaciones Exteriores.